

1500323-11.2021.8.26.0578

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Raquel Grellet Pereira

Comarca: Ourinhos

Foro: Foro de Ourinhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/02/2022

... localizado dentro do sofá se destinavam ao tráfico, o que caracteriza a conduta criminosa que lhe foi imputada.

A propósito:

"(...) Restando demonstrado que a droga apreendida no poder do apelante se destinava à comercialização, embora em pequena quantidade, caracterizado está o crime de tráfico de entorpecentes, não havendo que se falar em desclassificação para o crime ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ourinhos

Foro de Ourinhos

1ª Vara Criminal

Rua dos Expedicionários nº 1895, Ourinhos-SP - cep 19902-610

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500323-11.2021.8.26.0578 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500323-11.2021.8.26.0578

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2211681/2021 - DEL.SEC.OURINHOS PLANTÃO, 19447385 - DEL.SEC.OURINHOS PLANTÃO,

1498/21/505 - DEL.SEC.OURINHOS PLANTÃO, 2211681 - DISE- DEL.SEC.OURINHOS,

1498/21/505 - DISE- DEL.SEC.OURINHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL DEMESIO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Raquel Grellet Pereira Bernardi

Vistos.

DANIEL DEMÉSIO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Consta da denúncia que, no dia 03 de agosto de 2021, na Rua Duque de Caxias, n.º

425, na Vila Nova, nesta cidade e Comarca de Ourinhos, o réu trazia consigo e

guardava, para fins de tráfico, 13 (treze) porções - com massa de 32,7 gramas - de

maconha, bem como guardava em sua residência, 09 (nove) porções - com massa de 48,2

gramas - de crack, ambas substâncias entorpecentes que causam dependência física e

psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado (certidão de fl. 116) e o defensor nomeado apresentou defesa preliminar (fls. 139/145).

A decisão de fls. 150/151 recebeu a denúncia, no dia 05 de novembro de 2021.

O réu foi regularmente citado (certidão de fl. 173).

Durante a instrução, o réu foi interrogado e foram ouvidas duas testemunhas de

acusação.

Em debates, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos termos da imputação contida na denúncia. A defesa requereu a absolvição do réu, sob o fundamento de insuficiência de provas da autoria a justificar um decreto condenatório e, subsidiariamente, requereu a desclassificação de sua conduta do crime previsto no artigo 33, caput, para o crime previsto no artigo 28, ambos da Lei n.º 11.343/06. Por fim, ainda subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, bem como a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é procedente.

Encerrada a instrução, a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, foram inequivocamente comprovadas e ensejam a condenação do réu.

A materialidade é comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, conjugado com o laudo de constatação provisória de fls. 13/14 e com o laudo de exame químico-toxicológico de fls. 178/181.

A autoria, por sua vez, decorre das declarações do réu, do depoimento das testemunhas ouvidas em juízo e das circunstâncias do caso concreto.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática do crime. Afirmou que havia sido abordado alguns dias antes pelos mesmos policiais militares, que o questionaram sobre o que estava fazendo em Ourinhos e disseram que com certeza tinha intenção de prática de crimes, o que não era verdade. Disse que não tinha nada de ilícito consigo, mas que os policiais militares lhe disseram que o pegariam em alguns dias. Narrou que no dia dos fatos foi abordado e tinha 10 gramas de maconha e 4 gramas de crack, mas que ambas se destinavam ao seu consumo pessoal. Afirmou que não tinha nada além dessa quantidade de substâncias entorpecentes e de R\$107,00, que eram provenientes do seu trabalho de servente de pedreiro.

O policial militar Fernando do Nascimento Oliveira afirmou não se lembrar dos fatos, mesmo depois da identificação da ocorrência pelo representante do Ministério Público. Na sequência, após a leitura do histórico do boletim de ocorrência pelo órgão da acusação, o policial militar ratificou a narrativa que consta desse documento.

O policial militar Elton de Oliveira Fernandes afirmou que haviam abordado o réu alguns dias antes e que, após aquela primeira abordagem, receberam denúncias de usuários de que o réu estava traficando. Disse que o abordaram no dia dos fatos e que localizaram consigo seis porções de maconha. Narrou que o réu lhes indicou um endereço em que sabiam que não estava morando, porque depois da primeira abordagem haviam pesquisado a sua conduta, a partir das denúncias de usuários que haviam afirmado que haviam comprado droga dele, razão pela qual foram direto ao endereço que sabiam correto. Afirmou que um senhor apareceu na porta da casa da frente e confirmou que o réu morava naquele endereço, na casa dos fundos, ao que então o próprio réu pegou a chave, que estava escondida, e abriu a porta. Disse que, assim que entraram, já viram um prato com resquícios de drogas sobre um apoio na sala e então o réu confessou que tinha mais drogas e indicou o local em que havia mais sete porções de maconha, e que na sequência o cão farejador localizou o crack dentro do sofá.

Quanto às declarações dos policiais militares, especificamente a respeito da dinâmica dos fatos, ou seja, de terem abordado o réu em um dia e depois disso terem recebido denúncias de tráfico, bem como de, no dia dos fatos, terem localizado dentro do sofá o crack indicado pelo cão farejador e apreendido nos autos, é de rigor a conclusão de que são dignas de credibilidade.

Nesse sentido:

“PROVA – DEPOIMENTO POLICIAL – Alegação de contraditoriedade e ausência de valor probante. Insubsistência. Depoimentos de policiais obedecem aos mesmos princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não se podendo cogitar de suspeição ou

inidoneidade. Precedentes. Recurso improvido para este fim" (TJSP - Apelação Criminal n.º 439.373-3/9 - Origem: São Vicente - Relator: Des. Marcos Zanuzzi - J. 16.03.2006).

É pacífico que o depoimento do policial tem o mesmo valor do depoimento de qualquer outra testemunha, já que prestado sob as mesmas condições.

A propósito:

"O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta corte. II. Hipótese na qual a condenação foi baseada, também, em outros elementos de prova, tais como a quantidade de droga apreendida, a forma como estava acondicionada e a existência de embalagens usualmente destinadas à preparação do entorpecente para a venda. III. Recurso desprovido" (STJ - RESP 200500786783 - (751760 MG) - 5ª T. - Rel. Min. Gilson Dipp - DJU 14.11.2005 - p. 00400).

Inexistindo qualquer indício de que tenham qualquer interesse em incriminar falsamente o réu, seu depoimento merece crédito assim como o de qualquer outra testemunha.

Nesse sentido, inclusive a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC 73518 - Relator: Min. Celso de Mello - 1ª Turma - J. 26/03/1996).

No caso concreto, inexistem elementos, sequer indícios de que os policiais militares pretendessem prejudicar o réu, mas sim de que apenas cumpriam o seu dever funcional.

Em que pesem as judiciosas alegações defensivas, inviável o acolhimento da tese que pretende a descaracterização da conduta criminosa do réu, tendo em vista a narrativa do policial militar e a localização de 09 (nove) porções - com massa de 48,2 gramas - de crack dentro do sofá de sua casa.

Assim é que, embora não se possa afirmar que o réu não é usuário de drogas, os elementos de prova dos autos permitem afirmar que as porções de maconha que trazia consigo e que mantinha em casa e que o crack localizado dentro do sofá se destinavam ao tráfico, o que caracteriza a conduta criminosa que lhe foi imputada.

A propósito:

"(...) Restando demonstrado que a droga apreendida no poder do apelante se destinava à comercialização, embora em pequena quantidade, caracterizado está o crime de tráfico de entorpecentes, não havendo que se falar em desclassificação para o crime de uso próprio ou em absolvição. (...). Tratando de imputação de tráfico, a falta de exame de dependência química não importa em cerceamento de defesa, pois a demonstração de o acusado ser dependente químico não afasta a possibilidade de que também seja traficante. (...)" (TJRO - ACr 101.501.2006.000262-5 - 2ª C.Esp. - Rel. Des. Renato Mimessi - J. 05.12.2006).

Essa a hipótese do caso concreto, em que o fato de o réu provavelmente ser usuário não o desqualifica como traficante.

Nesses termos, em que pesem as judiciosas alegações defensivas, inviável a desclassificação da conduta do réu para o crime previsto no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06.

Quanto ao valor em dinheiro apreendido, tendo em vista a ausência de comprovação de sua origem lícita, assim como também do mero exercício da função de servente de pedreiro, é de rigor a conclusão de que era proveniente do crime de tráfico, razão pela qual deve ser decretado o seu perdimento em favor da União.

Provadas a materialidade e a autoria, evidenciou-se a prática, pelo réu DANIEL

DEMÉSIO DA SILVA, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Passo à aplicação de sua pena.

Nem a natureza da cocaína e da maconha e nem a sua quantidade justificam o aumento da pena-base.

Nesse sentido, em caso análogo em que o apelante tinha 106,25 gramas de cocaína, o voto do Desembargador Guilherme de Souza Nucci, da 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, na Apelação Criminal n.º 1500102-

50.2021.8.26.0603, da Comarca de Araçatuba, em julgamento ocorrido no dia 11 de agosto de 2021:

"Na primeira fase da dosimetria, as basilares do recorrente foram fixadas à fração de um sexto acima dos mínimos legais, em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, da natureza da droga apreendida.

A fundamentação utilizada pelo juiz sentenciante, contudo, não convence, tampouco justifica o gravame da pena-base, porquanto, além de não representar volume exorbitante, toda substância ilícita é nociva à saúde do consumidor, sob pena de se transformar o aumento das bases em medida constante, ao arrepio da individualização da pena.

No mais, não consta na Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998, da ANVISA, uma gradação das substâncias, mas apenas uma relação de quais são ilícitas. O estudo acerca do potencial lesivo de cada substância, além de divergente, depende da frequência do consumo e das condições de saúde de cada usuário.

Dessa forma, em atenção ao artigo 59, do Código Penal, ausentes elementos que comprovem ser as circunstâncias judiciais desfavoráveis, tratando-se de réu primário e sem antecedentes, as bases são fixadas em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa."

Em primeira fase, atenta ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em segunda fase, considero a agravante da reincidência (Processos n.º 0075798-56.2002 e n.º 1335-85.2016, na certidão de fls. 33/36) e aumento a pena em 1/6 (um sexto), resultando 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em terceira fase, inviável a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, tendo em vista que o réu se encontrava em livramento condicional no cumprimento da pena pela prática dos crimes de extorsão mediante sequestro, quadrilha armada e porte de arma de fogo, com previsão de término de cumprimento para 2030, o que por si comprova o seu envolvimento em outras atividades criminosas.

Tendo em vista tratar-se de réu duplamente reincidente, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena.

O réu não poderá apelar em liberdade. Considera-se que estava em cumprimento de pena por extorsão mediante sequestro, quadrilha armada e porte de arma de fogo, o que enseja o reconhecimento da necessidade da manutenção de sua prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu DANIEL DEMÉSIO DA SILVA, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, a cumprir a pena privativa de liberdade de 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, inicialmente em regime fechado, bem como ao pagamento de 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, calculados no valor unitário mínimo e devidamente corrigidos a partir da data do crime.

O réu não poderá apelar em liberdade. Recomende-se-o no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido.

Com fundamento no artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, decreto o perdimento em favor da União do valor em dinheiro apreendido nos autos (fl. 86). Após o trânsito em julgado, proceda-se ao necessário para a sua transferência ao FUNAD.

Quanto aos demais objetos apreendidos nos autos (fls. 09/10), tratando-se de objetos relacionados ao crime de tráfico, determino o seu encaminhamento para destruição também após o trânsito em julgado.

Ao Dr. Defensor nomeado, arbitro honorários nos termos da tabela do convênio entre a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil, expedindo-se a respectiva certidão.

Após o trânsito em julgado, comunique-se a condenação ao Tribunal Regional Eleitoral, para fins de suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

P.I.C.

Ourinhos, 15 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA